

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4857/2537

นาย บุญ ทวี เรือน คำ  
นาง สม จิต ร เรือน คำ

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1732

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การที่จำเลยให้การยอมรับตามคำฟ้องของโจทก์ว่า โจทก์เป็นทายาท แต่การจัดการมรดกตามคำสั่งศาลของจำเลยยังไม่เสร็จสิ้นนั้นข้ออ้างตามคำฟ้องของโจทก์ที่ว่าโจทก์มีสิทธิรับมรดก ขอให้จำเลยทำบัญชีทรัพย์สินมรดกและแบ่งปันทรัพย์สินมรดกตามบัญชีดังกล่าวจึงยังมิได้มีการโต้แย้งจากจำเลย สิทธินาคดีมาสู่ศาลของโจทก์ยังไม่เกิดส่วนข้อกล่าวอ้างตามคำฟ้องที่โจทก์ว่าจำเลยจัดการทรัพย์สินมรดกล่าช้าส่อไปในทางทุจริต ไม่จัดการทรัพย์สินมรดกตามกฎหมายก็เป็นเพียงข้ออ้างที่โจทก์จะร้องต่อศาลชั้นต้นในคดีขอเป็นผู้จัดการมรดกของจำเลย ขอให้ศาลชั้นต้นเร่งรัดจำเลยให้จัดการมรดกให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว มิใช่ข้อโต้แย้งสิทธิโจทก์ที่ก่อให้เกิดโจทก์มีสิทธินำคดีมาฟ้องได้

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นทายาทของนายใจหรือใจและนางผัดจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายใจและนางผัดตามคำสั่งศาลนับแต่จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลแล้วจำเลยไม่ได้ดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทภายในระยะเวลาอัน

สมควรและไม่ชี้แจงแสดงทรัพย์สินมรดกให้โจทก์หรือทายาทอื่นทราบ มีพฤติการณ์นำ  
สงสัยส่งไปในทางปิดบังทรัพย์สินมรดก ขอให้บังคับจำเลยทำบัญชีทรัพย์สินมรดกและ  
อัตราส่วนแบ่งของกองมรดกแสดงแก่โจทก์และทายาทอื่นทราบโดยเร็ว ให้จำเลย  
แบ่งปันทรัพย์สินมรดกตามอัตราส่วนแบ่งในบัญชีทรัพย์สินมรดกแก่โจทก์และทายาทอื่น  
ภายใน 7 วันนับแต่วันทำบัญชีทรัพย์สินมรดกและอัตราส่วนแบ่งกองมรดกเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิดหน้าที่ของผู้จัดการมรดกและไม่เคย  
ปิดบังทรัพย์สินมรดก โจทก์ไม่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือจำเลยในการสืบหาทรัพย์สินมรดก  
กลับปิดบังหนี้สินของตนเอง จำเลยไม่ได้โต้แย้งสิทธิโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายไฉหรือใจ  
เรือนคำ และนางผัด เรือนคำ ผู้ตาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ  
นายไฉหรือใจและนางผัด เรือนคำ ตามคำสั่งศาลชั้นต้น โจทก์เป็นบุตรของนายบุญศรี  
เรือนคำ ทายาทของนายไฉและนางผัด บิดาโจทก์ถึงแก่กรรมก่อนที่จำเลยจะจัดการ  
แบ่งปันทรัพย์สินมรดกได้เสร็จสิ้น ศาลฎีกาเห็นสมควรยกปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็น  
ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นวินิจฉัยแม้คู่ความมิได้ฎีกา ตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา142(5) ประกอบมาตรา 246, 247  
ปัญหานี้จำเลยให้การยอมรับตามคำฟ้องของโจทก์ว่าโจทก์เป็นทายาทนายบุญศรี แต่  
การจัดการมรดกตามคำสั่งศาลชั้นต้นของจำเลยยังไม่เสร็จสิ้น ฉะนั้นข้ออ้างตาม

คำฟ้องของโจทก์ ว่าโจทก์มีสิทธิรับมรดก ขอให้จำเลยทำบัญชีทรัพย์สินมรดกและแบ่งปันทรัพย์สินมรดกตามบัญชีดังกล่าวจึงยังมิได้มีการโต้แย้งจากจำเลย สิทธินาคดีมาสู่ศาลของโจทก์ยังไม่เกิด ข้อกล่าวอ้างตามคำฟ้องที่โจทก์ว่าจำเลยจัดการทรัพย์สินมรดกล่าช้าส่อไปในทางทุจริตไม่จัดการทรัพย์สินมรดกตามกฎหมาย ไม่ใช่ข้อโต้แย้งสิทธิโจทก์ที่ก่อให้เกิดโจทก์มีสิทธิ nacดีมาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ได้ ข้ออ้างดังกล่าวเป็นเพียงข้ออ้างที่โจทก์จะร้องต่อศาลชั้นต้นในคดีขอเป็นผู้จัดการมรดกของจำเลย ขอให้ศาลชั้นต้นเร่งรัดจำเลยให้จัดการมรดกให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเท่านั้น คำฟ้องโจทก์มิใช่คำฟ้องที่ศาลชั้นต้นจะรับประทับฟ้องไว้พิจารณาพิพากษา คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้เพิกถอนคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกทั้งที่โจทก์มิได้บรรยายคำขอไว้ท้ายคำฟ้องก็ดี คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ที่วินิจฉัยว่าการจัดการมรดกของจำเลยเสร็จแล้วพิพากษายกฟ้องทั้งที่จำเลยยื่นคำให้การรับว่าการจัดการมรดกตามคำสั่งศาลชั้นต้นยังไม่เสร็จสิ้นก็ดี ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยคงเห็นพ้องด้วยในผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 เท่านั้น ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ